

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 231 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 2/1991Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov zmluvné strany

OBEC Mlynica
zastúpená starostkou obce

Andreou Goleinovou
na jednej strane

a

Základná organizácia – Slovenský odborový zväz verejnej správy
Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici,
zastúpená predsedníčkou Ing. Ruženou Wildnerovou
na druhej strane

uzatvárajú túto

KOLEKTÍVNU ZMLUVU
na rok 2026

OBSAH

ČASŤ I - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.....	2
ČASŤ II - POSTAVENIE ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE A VZÁJOMNÉ VZŤAHY	3
ČASŤ III - PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY	4
ČASŤ IV - PLATOVÉ PODMIENKY	6
ČASŤ V - POUŽITIE FINANCÍÍ ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE.....	7
ČASŤ VI - SOCIÁLNA OBLASŤ A SOCIÁLNY FOND	8
ČASŤ VII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	9

ČASŤ I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny zmier, a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.
2. Kolektívna zmluva upravuje :
 - postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán,
 - pracovnoprávne vzťahy,
 - platové podmienky zamestnancov,
 - použitie prostriedkov odborovej organizácie,
 - sociálnu oblasť a sociálny fond.
3. Táto kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetkých zamestnancov zamestnávateľa.
4. Zamestnávateľ nebude diskriminovať členov a funkcionárov základnej organizácie odborového zväzu za ich členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu z výkonu odborovej funkcie. Súčasne bude plne rešpektovať právnu ochranu funkcionárov základnej organizácie podľa Zákonníka práce.

ČASŤ II POSTAVENIE ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE A VZÁJOMNÉ VZŤAHY

1. Zamestnávateľ uznáva základnú organizáciu odborového zväzu a jej výbor za jediného predstaviteľa všetkých zamestnancov zamestnávateľa v kolektívnom vyjednaní, uznáva právo odborov vyplývajúce z platných pracovnoprávných predpisov a kolektívnej zmluvy.
2. Zamestnávateľ poskytne na prevádzkovú činnosť základnej organizácii odborového zväzu bezplatne miestnosť s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s prevádzkou.
3. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom na výkon funkcie v odborovom orgáne a účasť na odborárskom vzdelávaní pracovné voľno s náhradou mzdy v sume ich priemerného zárobku.
 - pracovné voľno na výkon odborárskej funkcie **60 hodín ročne**,
 - pracovné voľno na účasť na odborárskom vzdelávaní **5 dní**.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ zabezpečí úhradu členských príspevkov formou zrážky zo mzdy členom základnej organizácie odborového zväzu na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu vo výške 1 % z čistej mzdy. Tieto prostriedky poukáže zamestnávateľ na účet základnej organizácie a to do 5 dní po termíne vyúčtovania miezd.
5. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude prizývať zástupcu základnej organizácie odborového zväzu na každú poradu vedenia organizácie, ak budú predmetom rokovania pracovné, ekonomické a sociálne podmienky zamestnancov. Zároveň sa zaväzuje, že všetky vnútorné akty organizácie, týkajúce sa pracovných, ekonomických

a sociálnych podmienok zamestnancov predloží na pripomienkovanie výboru odborovej organizácie.

ČASŤ III PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

1. Základná organizácia uznáva právo zamestnávateľa organizovať, riadiť a kontrolovať pracovnú činnosť zamestnancov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a vytvárať priestor na dodržiavanie pracovnej disciplíny.
2. Zamestnávateľ vykoná zmeny v platnom organizačnom poriadku, alebo vydá nový organizačný poriadok po prerokovaní s výborom odborovej organizácie. Zamestnávateľ prerokuje každú zmenu organizačného poriadku s výborom odborovej organizácie podľa § 237 Zákonníka práce.
3. Zamestnávateľ vykoná zmeny v platnom pracovnom poriadku, alebo vydá nový pracovný poriadok len s predchádzajúcim súhlasom výboru základnej organizácie, inak bude pracovný poriadok neplatný v zmysle § 12 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
4. Pracovný čas zamestnanca je **37,5** hodín, týždenne.
5. Prestávka na odpočinok a jedenie sa zamestnancom poskytne v trvaní **30** minút. Nezapočítava sa do pracovného času v zmysle § 91 Zákonníka práce.
6. Práca nadčas bude nariaďovaná len v súlade s § 97 Zákonníka práce a zamestnancovi vykonávajúcemu prácu nadčas bude vyplácaný plat v súlade s § 19 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zamestnancom sa predlžuje dovolenka o **5 dní** nad výmeru uvedenú v § 103 ods. 1 až 3 Zákonníka práce.
8. V odôvodnených prípadoch je možné na žiadosť zamestnanca čerpať aj dovolenku v trvaní ½ dňa (pracovného fondu).
9. Pracovné voľno s náhradou mzdy môže zamestnávateľ zamestnancom poskytnúť nad rámec daný ustanovením § 141 ods.1 a 3 navýšením zákonom stanoveného minima podľa § 141 ods. 2 písm. a/až i. Zákonníka práce o **1 deň**.
10. Pracovné voľno bez náhrady mzdy, môže zamestnávateľ zamestnancom poskytnúť nad rámec daný zákonníkom práce navýšením o **1 deň** z iných vážnych osobných a rodinných dôvodov podľa Zákonníka práce § 141 ods. 2 a 3.
11. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy 5 dní do roka v prípade zvyšovania kvalifikácie, ktorá súvisí so zaradením a s prácou na obecnom úrade.
12. Zamestnávateľ v zmysle § 141 ods. 3 písm. b) Zákonníka práce, poskytne zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na účasť na pohrebe zamestnanca alebo jeho rodinného príslušníka, bývalého zamestnanca alebo jeho rodinného príslušníka. Toto pracovné voľno schvaľuje vopred starosta obce, resp. prednosta OcÚ.

13. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na Relaxačný deň **2 x v roku**, 1 x zabezpečuje odborová organizácia spoločný pre všetkých členov odborovej organizácie, 1 x zabezpečuje zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov. Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na Relaxačný deň **2 x v roku** má aj zamestnanec, ktorý nie je členom odborovej organizácie.
14. Výška stravného patrí zamestnancovi vo výške stanovenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení ďalších zmien a doplnkov, čo platí aj pri zahraničných pracovných cestách.
15. Výpovedná doba je upravená v § 62 Zákonníka práce.
16. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi s ktorým skončil **pracovný pomer** výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a/, b/, c/, **odstupné** nad rozsah ustanovený v § 76 ods. 1 Zákonníka práce v súlade s § 13b zákona č. 552/2003 Z.z. aj v iných prípadoch vo výške :
- **1 funkčný plat, ak pracovný pomer v organizácii trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov + /1 mesiac zo zákona/**
 - **2 funkčné platy, ak pracovný pomer v organizácii trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov + / 2 mesiace zo zákona/**
 - **2 funkčné platy, ak pracovný pomer v organizácii trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov + / 3 mesiace zo zákona/**
 - **2 funkčné platy, ak pracovný pomer v organizácii trval najmenej 20 rokov + /4 mesiace zo zákona /**
17. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi s ktorým skončil pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a/, b/, c/, **odstupné** nad rozsah ustanovený v § 76 ods. 2 Zákonníka práce v súlade s § 13b zákona č. 552/2003 Z.z. aj v iných prípadoch vo výške :
- **1 funkčný plat, ak pracovný pomer v organizácii trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov + /2 mesiac zo zákona/**
 - **2 funkčné platy, ak pracovný pomer v organizácii trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov + / 3 mesiace zo zákona/**
 - **2 funkčné platy, ak pracovný pomer v organizácii trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov + /4 mesiace zo zákona/**
 - **2 funkčné platy, ak pracovný pomer v organizácii trval najmenej 20 rokov + /5 mesiace zo zákona /**
18. Odstupné zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru.
19. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, **odchodné** nad rozsah podľa § 76a ods. 1, 2 Zákonníka práce v súlade s § 13b zákona č. 552/2003 Z.z. vo výške:
- a. **1 funkčný plat ak pracoval v organizácii najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov + /zo zákona 1 mesiac/ + /z vyššej KZ 1 mesiac/**
 - b. **2 funkčné platy ak pracoval v organizácii 10 rokov a viac + / zo zákona 1mesiac/ + /z vyššej KZ 1 mesiac/ v zmysle § 13b. zák. 552/2003 Z.z, čl. II. bod 5 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní**

**niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/**

20. Odchodné zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru.
21. V súlade s § 48 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce je možné ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky z dôvodu:
- a. vykonávania opatrovateľskej služby,
 - b. vykonávania koordinátora aktívnej činnosti v zmysle § 52 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c. vykonávania terénnej sociálnej práce,
 - d. vykonávania asistenta učiteľa,
 - e. vykonávania pedagogického asistenta učiteľa,
 - f. vykonávanie sezónnych prác,
 - g. vykonávanie komunitnej práce v komunitných centrách
 - h. vykonávanie miestnych občianskych poriadkových služieb
 - i. a ďalších národných projektov a projektov v rámci aktívnych projektov trhu práce
22. Závodný výbor uplatní právo kontroly nad dodržiavaním pracovnoprávných a mzdových predpisov, ako aj záväzkov z kolektívnej zmluvy. Termín a rozsah kontroly oznámi závodný výbor zamestnávateľovi 10 dní pred jej uskutočnením.

**ČASŤ IV
PLATOVÉ PODMIENKY**

1. Odmeňovanie zamestnancov je stanovené na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Táto kolektívna zmluva upravuje niektoré podmienky a náležitosti poskytovania platových zložiek.
2. Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ udelil výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu podľa predpisov platných do 31. decembra 2003, zostáva táto výnimka zachovaná.
3. Predpoklady ktoré zamestnanec spĺňa podľa zákona o verejnej službe, sú splnené aj na účely výkonu práce vo verejnom záujme, s výnimkou bezúhonnosti. Tá sa preukáže výpisom z registra trestov /§3 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z./
4. Do doby rozhodujúcej pre zaradenie zamestnanca do príslušného platového stupňa sa započítava doba inej než požadovanej pracovnej činnosti v rozsahu dvoch tretín.
5. Zamestnancovi, ktorý vykonáva remeselné, manuálne činnosti a je zaradený do platovej triedy 1 až 4 určí zamestnávateľ tarifný plat v rámci rozpätia najnižšieho a najvyššieho platového stupňa, bez závislosti dĺžky započítateľnej praxe v súlade s nariadením 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a v znení neskorších úprav.
6. Výška osobného príplatku sa stanovuje **od 0 % do 100 %**. O úprave rozhoduje

starosta. Pokles miezd je možné zvýšiť o rozdiel, respektíve podľa uváženia vo výške osobného príplatku.

7. Zamestnávateľ môže vyplatiť odmenu v zmysle § 20 zákona č. 553/2003 Z. z. za:
- a) **splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy,**
 - b) **za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku vo výške 1 funkčného platu,** ktorá bude zamestnancovi vyplatená v najbližšom výplatnom termíne po dosiahnutí tohto životného jubilea, ak zamestnanec odpracoval u zamestnávateľa nepretržite viac ako 5 rokov,
 - c) **kvalitné vykonávanie pracovných činností pri odchode do dôchodku vo výške 2 funkčných platov,**
 - d) **kvalitné vykonávanie pracovných činností – štvrt'ročne,**
 - e) **prácu pri príležitosti** obdobia letných dovolení a odmenu za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov. Odmenu za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení zamestnávateľ vyplatí v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmenu za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov zamestnávateľ vyplatí v mesiaci december príslušného kalendárneho roka,
 - f) **kvalitné vykonávanie pracovných činností** presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce.

Pre zamestnancov odmenu schvaľuje starosta.

ČASŤ V

POUŽITIE FINANCIÍ ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE

1. Pracovné zásluhy pri dosiahnutí **50 rokov veku, 55 rokov veku, 60 rokov veku a každých ďalších 5 rokov** veku pracujúceho člena za odpracované roky v organizácii nasledovne a podmienené členstvom. Členstvo v iných odboroch a odpracovaná doba sa započítava **20,- € počas celej doby**. Členstvo v našej organizácii za každý odpracovaný rok v organizácii **10,- €/rok**. Odmeny sa vzťahujú aj na starostov obcí.
2. Vecný alebo peňažný dar do výšky **50,- €** v týchto prípadoch:
 - **životné jubilea 50, 55, 60 rokov a každých ďalších 5 rokov veku člena,**
 - **odchod do dôchodku,**
 - **mimoriadne funkcionárom ZO za zaslúženú prácu.**
3. Nepracujúcim členom základnej organizácie môže poskytnúť vecný alebo peňažný dar vo výške **20,- €**, o poskytnutí rozhoduje výbor základnej organizácie ako v bode 2.
4. Rodičovi, členovi základnej organizácie pri narodení dieťaťa dar v hodnote **30,- €**.
5. V prípade uzavretia manželstva člena organizácie dar v hodnote **30,- €**.
6. Z príležitosti Dňa matiek dar členkám organizácie vo výške **10,- €**.
7. Z príležitosti Dňa otcov dar členom organizácie vo výške **10,- €**.

8. Z príležitosti Dňa detí, deťom členov základnej organizácie do ukončenia povinnej školskej dochádzky (16 rokov) dar vo výške **10,- €**.
9. Členom základnej organizácie pri príležitosti Vianočných sviatkov dar vo výške **20,-€**
10. Pri návšteve chorého člena, žene po narodení dieťaťa vecný dar vo výške **15,- €** /minimálna dĺžka PN 2 týždne/.
11. V prípade úmrtia člena organizácie podpora najbližším rodinným príslušníkom vo výške **50,- €**. V prípade úmrtia člena organizácie z dôvodu pracovného úrazu podpora najbližším rodinným príslušníkom vo výške **50,- €**. Pri úmrtí člena veniec v hodnote **20,- €**.
12. V prípade úmrtia rodinného príslušníka, /manžel, manželka, maloleté dieťa/ podpora najbližším rodinným príslušníkom vo výške **20,- €**.

ČASŤ VI

SOCIÁLNA OBLASŤ A SOCIÁLNY FOND

1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi počas dočasnej pracovnej neschopnosti náhradu príjmu vo výške **80 %** denného vymeriavacieho základu podľa § 55 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení – od 1. do 14. dňa PN. Najviac však 2 x v roku.
2. Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie elektronických stravovacích kariet, poskytnutím finančného príspevku alebo vo vlastnom stravovacom zariadení resp. v reštauračnom zariadení.
3. Podľa § 152 Zákonníka práce ods. 9, písm. c/ rozširuje sa okruh osôb, ktorým sa poskytuje stravovanie o starostov obcí.
4. Zamestnávateľ poskytne stravovanie podľa ust. § 152 ods. 9 písm. a/ zamestnancom aj v čase ich dovolenky, náhradného voľna, počas dočasnej pracovnej neschopnosti od 1. do 14. dňa PN, OČR a počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa §142 Zákonníka práce.
5. Zamestnávateľ poskytne okrem príspevku na stravovanie aj príspevok zo sociálneho fondu podľa zásad pre použitie sociálneho fondu vo výške **0,70 € - 1,00 €/obed**.
6. Príspevky, ktoré sa nebudú čerpať v plnom rozsahu je možné presunúť a čerpať podľa aktuálnosti jednotlivých obecných úradov.
7. Sociálny fond sa tvorí :
 - povinný prídely vo výške **1 %** zo základu ustanoveného v § 4 odst. 1 zákona č. 152/1994 Z.z.
 - ďalší prídely vo výške **0,5 %** zo základu ustanoveného v § 4 odst. 2 zákona č. 152/1994 Z.z.
8. Odvod príspevku pre odborovú organizáciu pre rok 2026 sa stanovil v sume **60,- €** na jedného člena organizácie, s povinnosťou uhradiť príspevok do konca mája

príslušného roka. Člen odborovej organizácie – zamestnanec, žena na materskej dovolenke, bývalý zamestnanec – dôchodca.

9. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške **3 %** z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov.
10. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu v zmysle §152a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na základe jeho žiadosti, vo výške 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275,- € za kalendárny rok a príspevok sa zníži v pomere zodpovedajúcemu pracovnému úväzku.

ČASŤ VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.1.2026 do 31.12.2026. Jej platnosť sa vždy predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej platnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej zmluvy. Zmluva stráca platnosť dňom podpisu novej kolektívnej zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto kolektívnej zmluvy. Na návrh je druhá strana povinná písomne odpovedať do 30 dní odo dňa obdržania návrhu.
3. Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné po ich podpísaní oprávnenými zástupcami.
4. Táto kolektívna zmluva je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami, nadobúda účinnosť 1. kalendárny deň mesiaca nasledujúcom po mesiaci v ktorom nadobudla platnosť a je záväzná pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov v dobe jej platnosti.
5. Zamestnávateľ zabezpečí do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy, aby jeden exemplár zmluvy bol k dispozícii na každom pracovisku zamestnávateľa; to platí obdobne pre závodný výbor v rámci jeho pôsobnosti.
6. Kolektívna zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

Mlynica, 15.12.2025

.....
starostka obce
Andrea Goleinová

.....
predsedníčka odborov
Ing. Ružena Wildnerová